

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3354/2535

นางสาว สม นึก สุวรรณโณ
นาง เจีย ม นพ คุณ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1368, มาตรา 1377 วรรคแรก, มาตรา 1378, มาตรา 1696 วรรคแรก

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดิน ส.ค.1 เมื่อยังไม่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่าได้ทำประโยชน์แล้ว จึงไม่สามารถจดทะเบียนโอนให้แก่กันได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้นการโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นย่อมทำได้โดยส่งมอบ เมื่อ อ.ส่งมอบการครอบครองให้แก่ห.ซึ่งเป็นมารดาโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทไว้แทนโจทก์ การยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ดังกล่าวจึงสมบูรณ์ ถือได้ว่า ก. ผู้ทำพินัยกรรมได้โอนไปโดยสมบูรณ์ซึ่งทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรมด้วยความตั้งใจ ข้อกำหนดพินัยกรรมเกี่ยวกับที่ดินพิพาทที่ ก.ทำไว้แต่เดิมเพื่อยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยนั้นเป็นอันเพิกถอนไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1696

โจทก์ฟ้องว่า นางกลिनยกที่ดินพิพาทตาม ส.ค.1 เลขที่ 395หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้โจทก์แต่ไม่สามารถโอนให้โจทก์ได้เพราะขณะนั้นโจทก์อายุเพียง 14 ปียังไม่บรรลุนิติภาวะ นางกลินจึงทำหนังสือมอบอำนาจให้นางหนูมารดาโจทก์ครอบครองดูแลเก็บผลประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวแทนโจทก์

และให้มอบให้โจทก์เมื่อโจทก์บรรลุนิติภาวะแล้ว การที่จำเลยโต้แย้งสิทธิว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย ทำให้นางหนูไม่สามารถโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ ซึ่งโจทก์บรรลุนิติภาวะแล้ว ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยซึ่งได้มาโดยพินัยกรรมของนางกลิน ยังมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่นางกลินยกที่ดินให้โจทก์โดยให้นางหนูมารดาโจทก์ครอบครองแทนและโดยมิได้จดทะเบียนโอนต่อเจ้าพนักงานนั้น เป็นการสมบูรณ์หรือไม่และเป็นเหตุให้เพิกถอนข้อกำหนดพินัยกรรมเกี่ยวกับที่ดินพิพาทหรือไม่ เห็นว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดิน ส.ค.1 เมื่อยังไม่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่าได้ทำประโยชน์แล้วจึงไม่สามารถจดทะเบียนโอนให้แก่กันได้ตามกฎหมายที่ดิน ดังนั้นการโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นย่อมทำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครองเมื่อนางกลินส่งมอบการครอบครองให้แก่นางหนูมารดาโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทไว้แทนโจทก์ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2519 ตามที่โจทก์กล่าวอ้างในฟ้อง โดยจำเลยมิได้ให้การปฏิเสธในความข้อนี้ คงต่อสู้เพียงว่า การยกให้ไม่ได้จดทะเบียนจึงไม่สมบูรณ์เท่านั้นการยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ดังกล่าวจึงสมบูรณ์ ถือได้ว่า นางกลินผู้ทำพินัยกรรมได้โอนไปโดยสมบูรณ์ซึ่งทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรมด้วยความตั้งใจข้อกำหนดพินัยกรรมเกี่ยวกับที่ดินพิพาทที่นางกลินทำไว้

ตั้งแต่พ.ศ. 2508 นั้นเป็นอันเพิกถอนไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1696

พิพากษากลับว่า ที่ดินพิพาทตาม ส.ค.1 เลขที่ 395 ตำบลม่วงงามอำเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา เป็นของโจทก์ ให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท

(สุนพ กิริติยุติ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>